

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:30:00 +0200
Betreff	Kaffeestand Nouri – kleiner Vermögensschaden

Sehr geehrte Frau Klee,

die Stadt Würzburg beauftragt Sie mit der Prüfung der Forderung von Herrn Nouri wegen der Bearbeitung seines Antrags für einen mobilen Kaffeestand. Zuständig für die Sondernutzung der betreffenden Gemeindestraße war unser Sachgebiet Straßenrecht. Die Bearbeitung erfolgte durch eigene Beschäftigte. Es geht um 238,00 EUR Wagenmiete und nicht um einen Sach- oder Personenschaden.

Bitte erstellen Sie einen internen Prüfvermerk und einen vollständigen Antwortentwurf an Herrn Nouri. Wir möchten insbesondere wissen, was der falsche Registereintrag für die tatsächlich mögliche Erlaubniserteilung bedeutet und welche Bedeutung seine Nachfragen und der unterbliebene gerichtliche Eilantrag haben. Bitte prüfen Sie auch, ob die geltend gemachte Ausgabe bei richtiger Bearbeitung in gleicher Höhe angefallen wäre und welchen Nutzen sie dann gehabt hätte. Eine pauschale Aussage, ein Verwaltungsfehler genüge bereits, hilft uns nicht.

Das Ergebnis benötigen wir bis 8. Oktober; Herrn Nouri wurde eine Rückmeldung bis 12. Oktober angekündigt. Das Mandat betrifft nur die Stadt. Versicherungs- oder Schadenausgleichsunterlagen sind nicht vorhanden. Bitte erstellen Sie die Dokumente zur internen Verwendung und versenden Sie nichts. Eine Erstattung wurde weder zugesagt noch gezahlt.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler

03_Eingangsbestaetigung.eml

Von	Edeltraud Merk <strassenrecht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 10:05:00 +0200
Betreff	Ihr Antrag Kaffeewagen – Eingang und Vollständigkeit

Sehr geehrter Herr Nouri,

Ihr Antrag vom 28. April auf Nutzung der Seitenfläche am Krummblattplatz am 20. und 21. Juni 2026 ist am 28. April um 14:22 Uhr bei uns eingegangen. Die für die Bearbeitung von Ihnen verlangten Angaben sind vollständig. Eine Nachforderung an Sie besteht derzeit nicht. Wir holen noch die örtliche Stellungnahme zur freien Gehwegbreite ein.

Diese Nachricht bestätigt den Eingang, enthält jedoch noch keine Erlaubnis. Über die Sondernutzung entscheidet die Sachgebietsleitung Straßenrecht. Ich nehme Anträge auf und bereite die Unterlagen vor; die Entscheidung treffe ich nicht. Für diesen Antrag wird keine andere Stelle der Stadt einen gesonderten Sondernutzungsbescheid erlassen.

Sie erhalten die Entscheidung nach der örtlichen Abstimmung. Ich habe Ihre Bitte um Rückmeldung vor der verbindlichen Wagenbuchung vermerkt. Bitte teilen Sie Änderungen am Wagen, an der Fläche oder an den Tagen mit; anderenfalls bearbeiten wir die Angaben aus Ihrem eingegangenen Antrag.

Mit freundlichen Grüßen
Edeltraud Merk

05_Falsche_Auskunft.eml

Von	Edeltraud Merk <strassenrecht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 15:10:00 +0200
Betreff	Bearbeitungsstand Kaffeewagen

Sehr geehrter Herr Nouri,

zu Ihrem heutigen Anruf habe ich den Bearbeitungsstand geprüft. Ihr Vorgang liegt auf Wiedervorlage Ende Juni; die Entscheidung ist rechtzeitig vor dem in unserem Register eingetragenen Einsatz im Juli vorgesehen. Eine Bevorzugung gegenüber anderen laufenden Anträgen kann ich nicht zusagen. Für Ihren Antrag fehlen nach unserem Register keine Unterlagen.

Falls Sie meinen, dass die Daten bei uns nicht stimmen, antworten Sie bitte auf diese Nachricht mit dem konkreten Datum und der Bezeichnung Ihres Standorts. Ich kann die Einträge dann mit der Sachgebietsleitung abgleichen. Ich selbst darf keine Sondernutzung erlauben und kann Ihnen deshalb auch telefonisch keine Freigabe geben.

Bitte beachten Sie, dass ein aufgebauter Wagen ohne schriftliche Erlaubnis von uns nicht als genehmigt behandelt wird. Eine Auskunft zu gerichtlichen Verfahren kann ich Ihnen nicht erteilen. Ich bin morgen im Außendienst; das Sammelpostfach wird durch die Vertretung gelesen.

Mit freundlichen Grüßen
Edeltraud Merk

06_Dringende_Nachfrage.eml

Von	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
An	Edeltraud Merk <strassenrecht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 08:12:00 +0200
Betreff	Dringend: Einsatz ist dieses Wochenende im Juni

Sehr geehrte Frau Merk,

das muss ein Versehen sein. Mein Antrag betrifft den 20. und 21. Juni, also dieses Wochenende. Das steht auch in Ihrer Eingangsbestätigung. Ich habe den Wagen nach Ablauf der von mir erbetenen Rückmeldefrist am 2. Juni gebucht, weil ich nach sechs Wochen und der bestätigten Vollständigkeit nicht mehr mit solchen Problemen gerechnet habe. Der Vermieter hat nur noch diesen Wagen frei gehabt.

Bitte legen Sie die Sache heute der zuständigen Leitung vor und treffen Sie bis Donnerstag eine Entscheidung. Ich kann den Wagen bis Mittwochabend noch gegen 119,00 EUR stornieren; danach werden die vollen 238,00 EUR fällig. Wenn Sie weitere Angaben brauchen, erreichen Sie mich unter meiner hinterlegten Telefonnummer. Eine andere Veranstaltung habe ich an dem Wochenende nicht.

Ich habe gestern im Internet etwas über einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gelesen. Ich weiß aber nicht, wie ich bis zum Wochenende eine Entscheidung bekommen soll. Zunächst hoffe ich, dass Sie den Datumsfehler selbst berichtigen und den seit April vorliegenden Antrag bearbeiten. Bitte bestätigen Sie mir wenigstens, dass meine Nachricht angekommen ist.

Mit freundlichen Grüßen
Samir Nouri

09_Vermieter.eml

Von	Karla Storch <karla@kleiner-wagenverleih.example>
An	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 12:20:00 +0200
Betreff	Keine Ersatzvermietung des Kaffeewagens

Hallo Herr Nouri,

Ihre Absage kam am Freitag, 19. Juni, um 16:22 Uhr. Ich habe anschließend noch zwei Interessenten angerufen, die sich früher nach dem Wagen erkundigt hatten. Beide hatten inzwischen andere Lösungen. Der Wagen blieb über das Wochenende im Hof; eine andere Vermietung oder Einnahme gab es nicht. Die Rechnung über 238,00 EUR bleibt deshalb nach unserer Buchungsvereinbarung bestehen.

Sie hatten den Wagen weder abgeholt noch für eine andere Tätigkeit eingesetzt. Ich kann ihn nicht rückwirkend für ein späteres Wochenende gutschreiben. Für eine spätere Miete könnten wir neu sprechen; eine kostenlose Umbuchung war nicht vereinbart. Das ist für Sie ärgerlich, aber nach Ihrer Absage war die vereinbarte halbe Stornierung bereits abgelaufen.

Den Zahlungseingang am 8. Juni und die Bereitschaft des Wagens am vereinbarten Übergabetag bestätige ich Ihnen. Eine gesonderte Berechnung für Abholung, Reinigung oder Verbrauch stelle ich nicht aus, weil diese Leistungen nicht angefallen sind.

Freundliche Grüße
Karla Storch

10_Forderung.eml

Von	Samir Nouri <samir@kaffee-nouri.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 10:45:00 +0200
Betreff	Erstattung Wagenmiete – 238 Euro

Sehr geehrte Frau Holler,

ich verlange die Erstattung der nutzlos gewordenen Wagenmiete von 238,00 EUR. Die Rechnung und die Bestätigung des Vermieters erhalten Sie als Anlagen. Ich wende die Kleinunternehmerregelung an und ziehe aus dieser Rechnung keine Vorsteuer. Einen Verdienstausschlag oder entgangenen Gewinn fordere ich derzeit nicht. Waren hätte ich rechtzeitig weiterverwenden können; dafür entsteht keine zusätzliche Forderung.

Bis Mittwochabend hatte ich auf meine schriftliche Richtigstellung vom 16. Juni noch keine Antwort. Ich ließ die halbe Stornierungsfrist verstreichen, weil ich hoffte, der Datumsfehler werde rechtzeitig behoben. Erst beim Anruf am 18. Juni sagte Frau Merk nach meiner Erinnerung, ich bekäme die Erlaubnis am nächsten Tag. Das bestärkte mich darin, weiter abzuwarten. Am Freitag habe ich um 16 Uhr noch einmal angerufen; erst dann war klar, dass niemand mehr unterschreiben würde. Beim Gericht habe ich nichts eingereicht, weil ich auf die angekündigte behördliche Korrektur vertraute. Einen Rechtsanwalt hatte ich in diesen Tagen nicht.

Ich hätte an den beiden Tagen geöffnet und selbst im Wagen gearbeitet. Verbindliche Vorbestellungen lagen nicht vor. Den Erfolg meines Standes kann ich daher nicht mit sicheren Umsätzen belegen. Ich möchte aber wenigstens die bezahlt gebliebene Miete ersetzt haben. Bitte antworten Sie bis 12. Oktober.

Mit freundlichen Grüßen

Samir Nouri

02_Antrag.docx

Antrag auf Sondernutzung – Kaffeewagen

28.04.2026

1 Beantragte Nutzung

Ich beantrage die Erlaubnis, am Samstag, 20. Juni 2026, und Sonntag, 21. Juni 2026, jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr einen mobilen Kaffeewagen auf der befestigten Seitenfläche des Krummblattplatzes aufzustellen. Beantragt ist ausschließlich der Verkauf von Kaffee, Tee und abgepacktem Gebäck zum Mitnehmen. Alkohol, Sitzplätze und Musik sind nicht vorgesehen. Ich betreibe Kaffee Nouri als Einzelunternehmen. Die gewünschte Fläche liegt neben dem Zugang zum dortigen offenen Handwerkertag, jedoch außerhalb der von dessen Veranstalter gemieteten Fläche.

2 Umfang und Standort

Der Wagen ist 2,40 Meter lang und 1,60 Meter breit. Mit Ausgabebereich beantrage ich eine rechteckige Fläche von drei mal zwei Metern. Sie liegt am nordöstlichen Rand des Platzes, beginnend vier Meter südlich des Straßenbaums und mit einem Meter Abstand zur niedrigen Mauer. Zum Gehweg bleiben nach meiner Messung mindestens 2,50 Meter frei. Der Rettungsweg auf der Fahrbahn wird nicht benutzt. Strom und Wasser bringt der Wagen mit; Kabel oder Leitungen über öffentliche Wege sind nicht erforderlich.

3 Angaben zum Betrieb

Auf- und Abbau erfolgen an beiden Tagen außerhalb der Verkaufszeit. Ich nehme sämtliche Abfälle mit. Die im Antragsformular verlangten Angaben zu Gewerbe, verantwortlicher Person und Standort sind hier vollständig eingetragen; meine Gewerbebeanmeldung ist unter der vorhandenen städtischen Registriernummer bereits zugeordnet. Eine andere Fläche oder andere Tage beantrage ich nicht. Bitte teilen Sie mir bis Ende Mai mit, ob ich den Wagen verbindlich buchen kann.

Samir Nouri

04_Registerauszug.docx

Auszug aus dem Bearbeitungsregister

24.06.2026

1 Gespeicherte Einträge

28. April, 14:22 Uhr: Antrag Nouri eingegangen. 29. April, 09:48 Uhr: Stammsatz angelegt durch E. Merk. Das Feld „Nutzung von/bis“ enthält 20.07.2026 bis 21.07.2026. Im gespeicherten Originalantrag stehen dagegen 20.06.2026 und 21.06.2026. Das Feld „Wiedervorlage“ wurde nach dem Stammsatz auf 29.06.2026 gesetzt. Eine automatische Gegenprüfung mit dem Text des Antrags gibt es nicht.

7. Mai, 11:30 Uhr: Ortsprüfung durch Straßenbetrieb. Drei mal zwei Meter an der bezeichneten Stelle möglich, Gehwegbreite 2,55 Meter gemessen; keine Überschneidung mit Baustellen oder anderer zugelassener Nutzung. 11. Mai, 08:55 Uhr: Sachgebietsleitung vermerkt „nach Ortsprüfung zustimmungsfähig; zwei beantragte Tage, Wagen ohne Sitzplätze“. Anschließend bleibt die Akte in der Wiedervorlage für Ende Juni.

2 Nachträge

15. Juni: Telefonische Nachfrage des Antragstellers als „fragt Bearbeitungsstand“ eingetragen; das Datum des gewünschten Einsatzes wird nicht überprüft. 19. Juni, 11:06 Uhr: Nach der schriftlichen Nachfrage wird die Abweichung erkannt und das Datumsfeld korrigiert. Die Sachgebietsleitung ist an diesem Tag wegen eines Außentermins nur telefonisch erreichbar. Eine Entscheidung wird vor Beginn der beantragten Nutzung nicht erstellt.

Dieser Ausdruck wurde aus den gespeicherten Feldern am 24. Juni hergestellt. Er enthält keine Entscheidung über eine Zahlung an Herrn Nouri.

Eberhard Abelein

07_Sachgebietsleitung.docx

Notiz zum Ablauf des Antrags Nouri

24.06.2026

1 Zuständigkeit und Bearbeitungsstand

Ich bin nach der internen Zeichnungsregel befugt, über eine zeitlich beschränkte Sondernutzung an der hier betroffenen Gemeindestraße zu entscheiden. Frau Merk bereitet die Vorgänge vor und darf keine Erlaubnis erteilen. Die örtliche Stellungnahme war am 7. Mai vollständig. Aus meiner Sicht sprach nach den damals vorliegenden Angaben nichts gegen den beantragten Kaffeewagen an den beiden Junitagen; deshalb hatte ich am 11. Mai die positive Bearbeitungsnotiz gesetzt. Ich hätte bei richtiger Wiedervorlage den Bescheid mit den üblichen Vorgaben zur Fläche, Gehwegbreite und Reinigung unterschrieben. Einen unterschriebenen Bescheid gab es aber nicht.

2 Nachfragen vor dem Wochenende

Die Nachricht vom 16. Juni wurde erst am 19. Juni aus dem Vertretungspostfach zugeordnet. Frau Merk sagte Herrn Nouri nach ihrer Erinnerung am 18. Juni telefonisch, die Sache werde „noch rechtzeitig vorgelegt“. Eine feste Zusage, ich werde an diesem Tag entscheiden, sollte sie damit nicht abgeben. Eine eigene Telefonnotiz von diesem Gespräch gibt es nicht. Herr Nouri erinnert sich an die Worte „Sie bekommen das morgen“.

Am 19. Juni erreichte mich der Anruf der Vertretung erst gegen 15:40 Uhr. Ich ließ mir den Vorgang nicht mehr elektronisch übermitteln und unterschrieb an diesem Tag nichts. Ein Hindernis durch konkurrierende Nutzung, fehlende Unterlagen oder einen geänderten Standort ist mir auch nachträglich nicht bekannt geworden. Die beantragten Tage verstrichen ohne Bescheid. Herr Nouri stellte den Wagen nicht auf.

Eberhard Abelein

08_Wagenmiete_Rechnung.docx

Bestätigung der Wagenmiete und Rechnung KN-260602

02.06.2026

Mieter: Samir Nouri, Kaffee Nouri, Löwensamenweg 3, Würzburg. Gemietet wird der mobile Kaffeewagen „Spatz“ für den 20. und 21. Juni 2026. Übergabe ist für den 19. Juni um 17:00 Uhr, Rückgabe für den 22. Juni um 09:00 Uhr vereinbart. Erforderliche öffentlich-rechtliche Erlaubnisse beschafft der Mieter selbst; ihr Ausbleiben ist nicht als kostenloser Rücktrittsgrund vereinbart.

Der Mietpreis beträgt für beide Einsatztage zusammen 200,00 EUR netto zuzüglich 38,00 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 238,00 EUR. Der Rechnungsbetrag ist bis 10. Juni fällig. Er ging am 8. Juni vollständig ein. Bei schriftlicher Stornierung bis 17. Juni um 18:00 Uhr werden 119,00 EUR einbehalten und 119,00 EUR erstattet. Bei späterer Absage bleibt der volle Mietpreis geschuldet, soweit der Wagen nicht anderweitig vermietet werden kann; eine anderweitige Vermietung wird angerechnet.

Die Vermieterin hält den Wagen für die genannten Tage bereit. Betriebsstoffe und Waren gehören nicht zum Mietpreis. Eine Kautions fällt für Herrn Nouri als Bestandskunden nicht an. Diese Bestätigung enthält die bei Buchung vereinbarten Bedingungen und dient zugleich als Rechnung.

Karla Storch